

上海市市场监督管理局

终止调查决定书

沪价检终止（2019）1号

当事人：海昌隐形眼镜有限公司上海分公司

负责人：蔡国源

营业场所：上海市松江区九亭镇沪松公路 1177 号 2 幢 9 楼 901 室

经营范围：医疗器械的批发

统一社会信用代码：91310000787843297T

当事人：上海海俪恩隐形眼镜光学有限公司

负责人：蔡国源

营业场所：上海市松江区九亭镇沪松公路 1177 号 2 幢 9 楼 902 室

经营范围：3 类：6822 医用光学器具，仪器及内窥镜设备（限角膜接触镜及护理液）批发；眼镜及配件批发零售；从事货物进出口及技术进出口业务。

统一社会信用代码：91310117554296317F

2016 年 6 月起，本机关对当事人涉嫌价格垄断的行为开展了初查。经原国家发展和改革委员会价格监督检查与反垄断局同意，本机关于 2017 年 11 月 2 日对当事人立案调查。

调查证据显示，当事人作为海昌、海俪恩品牌隐形眼镜及相关产品生产企业，要求互联网线上零售药房执行当事人提出的有关产品最低转售价格。

本案在调查过程中，当事人承认要求互联网线上零售药房执行其有关产品最低转售价格的事实，认识到其行为对竞争产生了不当影响，表示要及时整改、消除影响，希望本机关能够中止调查。2017年11月13日，当事人按照法律规定，向本机关提交了《海昌隐形眼镜有限公司上海分公司、上海海俪恩隐形眼镜光学有限公司中止调查申请书》。当事人承诺采取以下整改措施：

1、认真自查整改。当事人成立“预防垄断行为领导小组”，建立“一事一审查”制度，对线上、线下销售环节进行全面、彻底的自查，及时发现工作中存在的问题和管理薄弱环节，逐项进行整改落实，加强企业自律规范。2017年12月31日前完成对公司各类合同、协议等文件的审核、修订工作，保证公司文件符合《中华人民共和国反垄断法》等法律法规规定。

2、依法开展业务。认真贯彻执行好《中华人民共和国反垄断法》等法律法规，规范经营行为，主动维护公平竞争的市场秩序，提升产品质量和服务水平，采取多种措施积极让利消费者。

3、组织法律培训。加强对全体员工竞争法律法规的宣

传教育，对全体员工特别是相关销售人员至少每2个月开展一次反垄断法、反不正当竞争法等法律法规知识培训班，倡导竞争文化，提高公平竞争意识，自觉抵制垄断行为和不正当竞争行为，并将知法守法作为公司内部考核的一项重要指标。

本机关认为，在案件调查过程中，当事人积极配合调查，对存在的问题认识较为深刻，其提出并积极予以落实的整改措施能够消除和挽回其行为造成的影响，达到了反垄断执法的目标。依据《中华人民共和国反垄断法》第四十五条的规定，当事人向本机关申请中止调查后，经审查符合条件，本机关于2018年3月16日作出中止调查决定。

中止调查期间，本机关对当事人履行承诺情况进行了监督检查。经查，当事人履行承诺情况如下：

一、自开展反垄断调查以来，当事人思想上高度重视此项工作，定期采取专题培训、考试考核等多种方式组织相关人员认真学习宣传了《中华人民共和国反垄断法》等法律法规。

二、依法开展经营活动，积极让利消费者。当事人开展了自查自纠整改工作，对企业合作、协议等文件进行了全面审核、修订，完善了内部合规机制，全面禁止在经营活动中限定交易相对人向第三人转售商品的最低价格行为发生；积极开展促销活动，让利消费者。

三、2018 年 11 月,当事人向本机关作了专题汇报,报告了整改情况。在此期间,本机关对当事人及其部分经销商进行了实地调查和走访。调查结果表明当事人已全面履行其承诺。

截止 2019 年 4 月,当事人承诺整改期限已届满一年,鉴于当事人采取的具体整改措施符合《中止调查申请书》中承诺的整改内容,未发现《中华人民共和国反垄断法》第四十五条第三款规定的恢复调查的情形,依照《中华人民共和国反垄断法》第四十五条第二款规定,本机关决定对当事人涉嫌价格垄断的行为终止调查。

上海市市场监督管理局

2019 年 4 月 24 日

